

# 권 고

10

제 목 급여성 경비의 편성·집행 및 근로소득 신고에 관한 사항  
관 계 기 관 ○○○○○○○○(주)  
구 분 예산  
내 용

## 1. 업무개요 및 판단기준

○○○○○○○○(주)는 예산의 투명하고 효율적인 예산 관리를 위하여 예산의 편성 및 집행에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 「예산운용지침」(이하 “지침”이라 한다.)을 제정하여 운영하고 있다.

지침 제18조에 따르면 주요 계정의 예산집행 시 별표1의 「예산항목별 집행 세부지침」을 따른다고 하고 있으며 별표1의 「예산항목별 집행 세부지침」에서는 명칭 여하를 막론하고 급여성 경비는 인건비 및 복리후생비 이외의 비목에서 지급할 수 없다고 하고 있다.

「소득세법」 제20조는 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여를 근로소득으로 정의하고 있고 「공기업 준정부기관 예산운용지침」에서는 급여성 복리후생비는 「소득세법」상 근로소득으로 분류된 경비를 모두 포함한다고 하고 있으므로 근로소득에 해당되는 항목은 급여성 경비로 봄이 타당하다.

## 2. 감사결과 확인된 문제점

### 가. 급여성 경비의 편성·집행에 관한 사항

그런데 ○○○○○○○(주)는 2023년부터 현재까지 [표]의 항목에 대하여 근로 소득 과세대상인 급여성 경비임에도 인건비 및 복리후생비 이외의 일반경비 비목인 포상비로 편성·집행<sup>28)</sup><sup>29)</sup>하고 있어 지침을 위반하고 있다.

[표] 포상비 집행 내역 중 근로소득 과세대상

| 연도   | 적요                             | 집행금액 |
|------|--------------------------------|------|
| 2023 | 안전관리 우수직원 특별포상 관련 온누리 상품권 구매비  | #    |
|      | 특별포상 관련 리조트 숙박권 구매비            | #    |
|      | 상반기 포상 부상(온누리 상품권) 구매          | #    |
|      | 창립기념 포상 부상(온누리 상품권) 구매         | #    |
|      | 직원 역량 강화 지원 대상자 장려금            | #    |
|      | 청렴지킴이 지정 운영 결과 인센티브(온누리상품권) 구매 | #    |
|      | 홍보영상 출연 직원 초상권 사용 동의에 따른 격려비   | #    |
| 2024 | 안전관리 특별 공로 포상비                 | #    |
|      | 상반기 수시 포상 부상(온누리상품권) 구매        | #    |
|      | CS골든벨 퀴즈 포상비(기프트콘)             | #    |
|      | 직원 역량 강화 장려금                   | #    |
|      | 창립기념 포상 부상(온누리상품권) 구매          | #    |
| 2025 | 상생프로그램 만족도 조사 추첨 당첨자 상품 지급     | #    |
|      | 수시 포상(온누리상품권) 구매               | #    |
|      | 2025년 비전 공유 캠페인 이벤트            | #    |
| 계    |                                | #    |

자료: ○○○○○○○(주) 제출자료 재구성

28) §§ ‘복리후생비 등 집행기준 유의사항’(기획조정실-3721, ’21.10.01.) 기준 및 세법(소득세법 제20조, 제12조)으로 판단

| 포상비 지급기준                      |           |             |       |           |
|-------------------------------|-----------|-------------|-------|-----------|
| 지급 목적                         | 대상        | 지급 유형       | 소득 종류 | 집행 과목     |
| 참여·독려 등                       | 개인 직원     | 현금, 모바일상품권  | 근로소득  | 복리후생비-포상비 |
|                               |           | 현물          | 기타소득  | 포상비       |
|                               | 부서        | 현금, 모바일상품권  | 기타소득  | 포상비       |
|                               |           | 현물          | 기타소득  | 포상비       |
| 공로에 대한 포상<br>(창립기념, 연말 우수직원등) | 개인 직원     | 현금, 모바일상품권  | 근로소득  | 복리후생비-포상비 |
|                               |           | 현물          | 기타소득  | 포상비       |
|                               | 외부유공자, 부서 | 현금, 모바일상품권  | 기타소득  | 포상비       |
|                               |           | 현물          | 기타소득  | 포상비       |
| 경연·대회 등                       | 개인 직원     | 현금, 모바일 상품권 | 기타소득  | 포상비       |
|                               |           | 현물          |       |           |
|                               | 외부유공자, 부서 | 현금, 모바일 상품권 |       |           |
|                               |           | 현물          |       |           |

29) 국세법령정보시스템 질의회신 소득세과-434(2014.08.05.) 종업원에게 지급하는 공로금·위로금·개업축하금 기타 이와 유사한 성질의 사실상 급여에 속하는 상금은 근로소득에 해당하는 것이며, 종업원의 특별한 공로에 대하여 경진·경영·경로대회·전람회 등에서 우수한 자에게 지급하는 상금은 기타소득에 해당하는 것임.

## 나. 근로소득 신고 적정성에 관한 사항

이와 관련하여 소득세 신고·납부 대상 부서인 ▲▲팀 담당자에게 근로소득 신고·납부 절차와 관련하여 문의한 결과, 포상비 집행 계획이 있는 부서에서 근로소득 과세여부에 대해 판단하여 ▲▲팀에게 알리면 ▲▲팀에서 다음달 10일까지 소득세를 신고·납부하고, 창립 포상 등의 경우 관행적으로 20만원 이상의 금액만 근로소득에 포함시켜 신고·납부한다고 답하였다.

그러나 20만원 소득금액기준에 대한 명확한 근거가 없고, 근로소득 과세여부에 대해 집행부서에서 ▲▲팀에게 능동적으로 전달하지 않으면 신고과정에서 누락될 가능성이 있어 과소신고로 인한 가산세<sup>30)</sup> 등이 발생할 위험이 있다.

**관계기관 의견** ○○○○○○○(주)에서는 감사결과에 이견을 제시하지 않았다.

**조치할 사항** ○○○○○○○(주) 대표이사는

- ① 근로소득으로 과세되는 급여성 경비는 「예산운용지침」을 준수하여 인건비 및 복리후생비로 편성·집행할 수 있도록 소속직원에 대한 교육을 통해 앞으로 유사 사례가 발생하지 않도록 하시기 바라며,
- ② 향후 근로소득으로 과세될 수 있는 항목들에 대하여 현업부서에서 파악하여 주관부서에 정례적으로 통보하는 등 세무리스크를 감소시키기 위한 내부통제 절차를 구축하시기 바랍니다. (권고)

30) 미납세액 × 3% + (과소·무납부세액 × 2.2/10,000 × 경과일수) ≤ 50%